

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50124901220248240930

ID Comunicacao: 610193490

Data Disponibilizacao: 2026-05-14

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 5012490-12.2024.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL contra MARCELO FERNANDO DE MELLO, em que não foi encontrado o bem alienado, sendo requerida a conversão em ação de execução.</p>

<p>1) Defiro a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, com amparo no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.</p>

<p>2) Retifique-sea classe processual.</p>

<p>3) Retire-se a restrição realizada via Renajud caso tenha sido inserida enquanto o processo tramitou como busca e apreensão.</p>

<p>4) Descabido o arresto em execução ou em cumprimento de sentença quando não comprovado o esgotamento das possibilidades de localização da parte contrária para citação pessoal, hipótese que se apresenta.</p>

<p>5) Intime-se a parte autora para fornecer endereço para citação/intimação, no prazo de 15 dias, caso ainda não tenha sido

informado.</p>

<p>6) Com endereço, recolhidas as custas,cite-se a parte executada, preferencialmente por AR, ciente dos prazos de 3 dias para pagar e de 15 para opor embargos.</p>

<p>Arbitro honorários em 10% do valor atualizado da causa, com redução de 50% em caso de pronto pagamento.</p>

<p>7) Transcorrido o prazo sem pagamento, empregue-se o Sisbajud para localizar dinheiro em instituição financeira, com esteio no últime cálculo apresentado pela parte exequente (art. 854 do CPC).</p>

<p>Sobrevindo resultado Sisbajud positivo:</p>

<p>a) providencie-se a transferência do numerário para conta vinculada aos autos, com a liberação de eventual excedente.</p>

<p>b) intime-se a parte executada (por seu Advogado ou, não o tendo, pessoalmente), para arguir, em 5 dias, eventual impenhorabilidade/excesso de penhora, ciente que a impenhorabilidade deve ser demonstrada, se for de salário, remuneração, aposentadoria etc, por comprovante de rendimento e extrato bancário do mês do bloqueio.</p>

<p>c) intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, ciente que a expedição imediata de alvará depende da ausência de arguição de impenhorabilidade/excesso de penhora.</p>

<p>8) Sobrevindo resultado Sisbajud negativo, utilize-se o Renajud (restrição de transferência).</p>

<p>Não será feita restrição:</p>

<p>a) se existir restrição de outro juízo (a restrição somente será feita se a parte exequente trazer informações sobre o outro processo e solicitar a instauração de concurso de credores).</p>

<p>b) se o veículo estiver gravado com alienação fiduciária e/ou arrendamento mercantil, porquanto a penhora recai sobre direito de crédito e não sobre o referido bem.</p>

<p>Para Renajud positivo: expeça-se mandado de constrição, intimação e avaliação, atendendo-se ao endereço da parte executada. A avaliação observará a Tabela de Preços Médios da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (FIPE), cabendo ao Oficial de Justiça apontar outro valor se o mau estado de conservação do veículo assim o recomendar.</p>

<p>9) <u>Sendo negativo o resultado pelo sistema Renajud</u>, <u>utilize-se o sistema Sniper</u>, como determina o Côdigo de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.</p>

<p>10) Apôate;s, <u>utilize-se o sistema Infojud</u>, com a manutenção dos dados obtidos em sigilo, como determina o Côdigo de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.</p>

<p><u>A consulta ficará restrita ao últime exercício fiscal</u> das Declarações de Imposto de Renda - DIR e de Operação Imobiliária - DOI<u>, por não haver utilidade na obtenção das declarações de anos anteriores.</u></p>

<p>11) Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão ao aguardo de manifestação de parte e posterior arquivamento administrativo (art. 921 do CPC).</p>

<p>12) Transcorrido sem impulso, suspenda-se do feito por 1 (um) ano, findo o qual deverão ser arquivados os presentes autos, forte no art. 921, §2º, do Côdigo de Processo Civil, independentemente de nova conclusão e/ou intimação pessoal.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>